

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7496/2540

นาย สมบูรณ์ แซ่ ตั้ง กับพวก
บริษัท สหพัฒนธน จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223, มาตรา 271, มาตรา 292, มาตรา 296, มาตรา 296 ทวิ,
มาตรา 302

เมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดบังคับให้จำเลยเปิดถนนพิพาท โดยให้จำเลยนำ
แผงเหล็กที่ปิดกั้นออกและขนย้ายวัสดุก่อสร้าง บนถนนพิพาทออกไปให้จำเลยใช้ค่า
ทดแทนไปจนกว่าจะเปิดถนนพิพาท และขนย้ายวัสดุก่อสร้างเสร็จ จำเลยเพียงแต่
ขนย้าย วัสดุก่อสร้างออก เป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งตามคำพิพากษา เท่านั้น แต่จำเลย
ไม่รู้หรือรู้กำแพงที่ปิดกั้นถนนพิพาทออก จึงมีผลเท่ากับจำเลยยังไม่ปฏิบัติตามคำ
พิพากษาในส่วนที่ ให้เปิดถนนพิพาท และการที่จำเลยที่ 3 สร้างรั้วกำแพงขึ้นใหม่ ใน
ถนนพิพาท เป็นการจงใจก่อเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากถนนพิพาทได้
โดยปกติสุข ที่ศาลชั้นต้นให้ออกหมายตั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการริ้อ
กำแพงดังกล่าว จึงชอบแล้ว จำเลยได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยได้นำเงินวาง
ศาลชำระค่าเสียหายและขนย้ายแผงเหล็กกับวัสดุก่อสร้างออกไปแล้ว ขอให้ศาลชั้น
ต้นเพิกถอนคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้งดการบังคับ
คดีแล้วแต่เมื่อศาลชั้นต้นเป็นศาลที่ออกหมายบังคับคดีจึงย่อมมีอำนาจทำคำวินิจฉัย
ชี้ขาดในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีได้ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่เคย
อนุญาตให้งดการ บังคับคดีด้วย การที่ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วมีคำ
สั่งว่า จำเลยทั้งสามยังปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาไม่ครบถ้วน จึงออกหมายตั้ง

เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการรื้อกำแพงพิพาทตามคำขอของโจทก์ มีผล
เท่ากับศาลชั้นต้นได้ยกเลิกคำสั่งที่อนุญาตให้งดการบังคับคดีไปโดยปริยายอยู่แล้ว
โดยหาจำต้องให้โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดีก่อนไม่

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้
จำเลยทั้งสามร่วมกันเปิดถนน ค.ส.ล. ด้านหลังโดยนำแผงเหล็กที่ปิดกั้นออกและขน
ย้ายกองวัสดุก่อสร้างบนถนนพิพาทออกไป พร้อมทั้งให้ใช้ค่าเสียหายและค่าฤชา
ธรรมเนียม โดยศาลฎีกาให้จำหน่ายคดีเฉพาะตัวโจทก์ที่ 1 ออกจากสารบบความของ
ศาลฎีกาเพราะโจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรมและไม่มีผู้ใดเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ต่อมา
โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ขอยกมายบังคับคดีเพราะจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา
เนื่องจากยังไม่ได้รื้อกำแพงที่จำเลยทั้งสามก่อสร้างติดกับด้านหลังอาคารโจทก์

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสามได้นำเงินค่าเสียหายมาวางศาลและได้ขน
ย้ายแผงเหล็กที่ปิดกั้นถนนและวัสดุก่อสร้างบนถนนพิพาทออกไปแล้ว จึงไม่มีเหตุที่
จะต้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์จำเลยทั้งสาม ขอให้เพิกถอน
คำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของโจทก์ทั้งเจ็ด ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งงดการบังคับคดี
แต่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 ยื่นคำร้องยืนยันว่า จำเลยทั้งสามยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา
ศาลฎีกาให้ครบถ้วนจึงเห็นสมควรออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการ
รื้อกำแพงดังกล่าวตามคำขอของโจทก์ต่อไป

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 บังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันเปิดถนน ค.ส.ล.ด้านหลังตามแผนที่ส่งเขไปท้ายฟอง โดยนำแผงเหล็กที่ปิดกั้นออกและขนย้ายวัสดุก่อสร้างบนถนนพิพาทออกไปให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าทดแทนนับแต่วันฟองเป็นต้นไปจนกว่าจะเปิดถนนพิพาทและขนย้ายวัสดุก่อสร้างเสร็จ จากผลคำพิพากษาถึงที่สุดข้อที่ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าทดแทนจนกว่าจะเปิดถนนพิพาทและขนย้ายวัสดุก่อสร้างเสร็จจึงมีความหมายว่า จำเลยทั้งสามจะต้องเปิดถนนพิพาทและจะต้องขนย้ายวัสดุก่อสร้างออกไป การที่จำเลยที่ 3 เพียงแต่ขนย้ายวัสดุก่อสร้างออก เป็นการปฏิบัติส่วนหนึ่งตามคำพิพากษาเท่านั้น แต่การที่จำเลยที่ 3 ไม่รื้อรั้วกำแพงที่ปิดกั้นถนนพิพาทออก มีผลเท่ากับยังไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาในส่วนที่ให้เปิดถนนพิพาท นอกจากนี้การกระทำของจำเลยที่ 3 ที่สร้างรั้วกำแพงขึ้นใหม่ในถนนพิพาท เป็นการจงใจก่อเหตุให้โจทก์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากถนนพิพาทได้โดยปกติสุขที่ศาลล่างทั้งสองให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการรื้อกำแพงดังกล่าวจึงชอบแล้ว

ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า จำเลยที่ 3 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 3 ได้นำเงินวางศาลชำระค่าเสียหายและขนย้ายแผงเหล็กกับวัสดุก่อสร้างออกไปแล้ว ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้งดการบังคับคดีแล้ว หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ควรจะอุทธรณ์ต่อไปนั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นเป็นศาลที่ออกหมายบังคับคดีย่อมมีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีได้ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่เคยอนุญาตให้งดการบังคับคดีด้วย ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นสอบถามคู่ความทั้งสอง

ฝ่ายแล้วมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสามยังมีได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้ครบถ้วน
จึงเห็นสมควรออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการรื้อกำแพง
ดังกล่าวตามคำขอของโจทก์ จึงเท่ากับศาลชั้นต้นได้ยกเลิกคำสั่งที่อนุญาตให้งดการ
บังคับคดีไปโดยปริยายอยู่แล้ว หากำต้องให้โจทก์อุทธรณ์ก่อนไม่

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระภูัน-อิธิราช มณีภาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>